

SOMMAIRE AVIS (*)			
N°	Objet	Publié le	Page
AV-2021-107	Radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"	01/10/2021	2
AV-2021-109	Révision du taux facial des obligations de "BANK OF AFRICA" du 15/10/2008	13/10/2021	3
AV-2021-110	Modification de la dénomination sociale de "TOTAL MAROC" par "TotalEnergies Marketing Maroc"	25/10/2021	4
AV-2021-111	Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse	01/11/2021	5
AV-2021-112	Détachement du dividende de "INVOLYS"	08/11/2021	7
AV-2021-113	Détachement du dividende de "LESIEUR CRISTAL"	08/11/2021	9
AV-2021-114	Introduction en bourse de "TGCC S.A" par augmentation de capital et cession d'actions	22/11/2021	11

SOMMAIRE INSTRUCTIONS (*)			
N°	Objet	Publié le	Page
IN-2021-003	Seuils de réservation	11/10/2021	14
IN-2021-004	Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs	11/10/2021	16
IN-2021-005	Marge de variation maximale d'une transaction de blocs	11/10/2021	19
IN-2021-006	Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres	11/10/2021	20

(*) L'archive, des avis et instructions, est disponible sur lien suivant :
<http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/ListActualites.aspx>

AVIS N° AV-2021-107

Événement	Radiation de titres de capital
Instrument(s) concerné(s)	NEXANS MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5, 6 et 19;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 2.5.6 et 2.5.9 ;

- CONTENU DE L'AVIS

Suite à l'Offre Publique de Retrait et à la demande de l'émetteur, la Bourse de Casablanca procédera, le 13/12/2021, à la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC".

AVIS N° AV-2021-109

Événement	Révision du taux facial
Instrument(s) concerné(s)	15OCT2008 3.57% IND 100K BOA

- OBJET DE L'AVIS

Révision du taux facial des obligations de "BANK OF AFRICA" du 15/10/2008

- MODIFICATION DU TAUX FACIAL

Périodicité de la révision	Annuelle
Ticker Obligation	OBOAC
Tranche	B
Date de jouissance	15/10/2008
Ancien taux (%)	3,64
Nouveau taux (%)	3,57

Date d'application par la Bourse du nouveau taux pour le calcul du coupon couru : 15/10/2021

AVIS N° AV-2021-110

Événement	Modification de la dénomination sociale d'une société cotée
Instrument(s) concerné(s)	TOTALENERGIES MARKETING MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Modification de la dénomination sociale de "TOTAL MAROC" par "TotalEnergies Marketing Maroc"

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi' da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;
- Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de "TOTAL MAROC" du 25/08/2021 et notamment la résolution relative à la modification de la dénomination sociale.

- MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES

La modification des caractéristiques des titres de capital de la société TOTAL MAROC prendra effet le 26/10/2021 et concernera uniquement le libellé.

Nouveau Libellé	Date d'effet
TOTALENERGIES MARKETING MAROC	26/10/2021

AVIS N° AV-2021-111

Evénement

Actualisation mensuelle des volumes appliqués aux programmes de rachat

- OBJET DE L'AVIS

Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- ARTICLE 1

Sur la base des statistiques du mois de octobre, les quantités quotidiennes maximales à ne pas dépasser dans le cadre des programmes de rachat sont comme suit :

AFMA	500	LABEL VIE	748
AFRIC INDUSTRIES SA	500	LAFARGE HOLCIM MAROC	1.430
AFRIQUIA GAZ	500	LESIEUR CRISTAL	500
AGMA LAHLOU-TAZI	500	LYDEC	500
ALLIANCES	10.443	M2M Group	500
ALUMINIUM DU MAROC	500	MAGHREB OXYGENE	500
ATLANTA	5.515	MAGHREBAIL	500
ATTIJARIWAFABANK	9.876	MANAGEM	500
AUTO HALL	3.962	MAROC LEASING	500
AUTO NEJMA	500	MED PAPER	4.998
ARADEI CAPITAL	6.055	MICRODATA	500
BALIMA	500	SODEP MARSAMAROC	4.245
BCP	11.791	MINIERE TOUISSIT	500
BANK OF AFRICA	32.932	MUTANDIS	4.675
BMCI	674	NEXANS MAROC	500
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	500	OULMES	500
CARTIER SAADA	500	PROMOPHARM S.A	500
CDM	500	REALIS.MECANIKES	500
CENTRALE DANONE	500	REBAB COMPANY	500
CIH	2.071	RESIDENCES DAR SAADA	5.125
CIMENTS DU MAROC	651	RISMA	719

COLORADO	5.138	S.M MONETIQUE	500
COSUMAR	7.681	SAHAM ASSURANCE	500
CTM	500	SALAFIN	500
DARI COUSPATE	500	SAMIR	500
DELATTRE LEVIVIER MAROC	500	SMI	500
DELTA HOLDING S.A	6.798	SNEP	770
DIAC SALAF	500	SONASID	1.757
DISWAY	500	SOTHEMA	500
DOUJA PROM ADDOHA	52.038	STOKVIS NORD AFRIQUE	2.638
ENNAKL	532	STROC INDUSTRIE	1.136
EQDOM	500	TAQA MOROCCO	500
FENIE BROSSETTE	785	TIMAR	500
HPS	500	TOTAL MAROC	500
IB MAROC.COM	500	UNIMER	500
INVOLYS	500	Wafa ASSURANCE	500
IMMORENTE INVEST	3035	ZELLIDJA S.A	500
ITISSALAT AL-MAGHRIB	40.502		
JET CONTRACTORS	500		

- ARTICLE 2

Le présent avis abroge et remplace l'avis 106/21.

- ARTICLE 3

Le présent avis entre en application à compter du 01/11/2021.

AVIS N° AV-2021-112

Événement	Palement des dividendes
Instrument(s) concerné(s)	INVOLYS

- OBJET DE L'AVIS

Détachement du dividende de "INVOLYS"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.1.9, 4.1.10 et 4.3.6 ;

- Vu la décision de l'assemblée générale de "INVOLYS" tenue le 01/11/2021 et notamment la résolution relative à la distribution des dividendes ;

- Caractéristiques de l'opération

Les caractéristiques du paiement des dividendes sont les suivantes :

Exercice	2020
Ticker de l'instrument	INV
Dividende ordinaire (MAD)	--
Dividende exceptionnel (MAD)	8,00
Dividende global brut (MAD)	8,00
Date de détachement	16/11/2021
Date de paiement	26/11/2021
Centralisateur	Attijariwafa Bank

- Purge et ajustement

La Bourse de Casablanca procédera en date du détachement :

- A la purge du carnet d'ordres dudit instrument ;
- Et à l'ajustement du cours de référence de l'instrument selon la formule suivante : Cours de référence ajusté = Dernier cours traité ou ajusté de l'instrument - Montant du dividende brut de l'instrument.



AVIS N° AV-2021-113

Événement	Palement des dividendes
Instrument(s) concerné(s)	LESIEUR CRISTAL

- OBJET DE L'AVIS

Détachement du dividende de "LESIEUR CRISTAL"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.1.9, 4.1.10 et 4.3.6 ;

- Vu la décision de l'assemblée générale de "LESIEUR CRISTAL" tenue le 21/10/2021 et notamment la résolution relative à la distribution des dividendes ;

- Caractéristiques de l'opération

Les caractéristiques du paiement des dividendes sont les suivantes :

Exercice	2020
Ticker de l'instrument	LES
Dividende ordinaire (MAD)	--
Dividende exceptionnel (MAD)	3,00
Dividende global brut (MAD)	3,00
Date de détachement	17/11/2021
Date de paiement	29/11/2021
Centralisateur	Attijariwafa Bank

- Purge et ajustement

La Bourse de Casablanca procédera en date du détachement :

- A la purge du carnet d'ordres dudit instrument ;
- Et à l'ajustement du cours de référence de l'instrument selon la formule suivante : Cours de référence ajusté = Dernier cours traité ou ajusté de l'instrument - Montant du dividende brut de l'instrument.



AVIS N° AV-2021-114

Evénement

Introduction d'actions en bourse par cession et par augmentation de capital

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse de "TGCC S.A" par augmentation de capital et cession d'actions

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment ses articles 6, 11 et 17 ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment les articles 2.3.14, 2.4.1, 2.4.8 et 2.4.10 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 05/21 du 19/11/2021 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/031/2021 du 19/11/2021 ;

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Procédure de cotation	Offre à Prix Ferme
Nbre d'actions à émettre	2.205.890
Nombre d'actions à céder	2.205.890
Prix de l'action (MAD) (Hors décote spécifique)	136,00
Valeur nominale (MAD)	10,00
Ouverture periode de souscriptions	29/11/2021
Clôture normale de la période des souscriptions	03/12/2021
Souscripteurs	Personnes physiques & morales marocaines et étrangères, Investisseurs qualifiés marocains et étrangers
Conseiller Financier et Coordinateur Global	CFG Finance
Co-conseillers(s) financiers(s)	BMCE CAPITAL CONSEIL

Chef de file du syndicat de placement	CFG MARCHES
Société de bourse chargée de l'enregistrement (côté vendeur)	CFG MARCHES

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS

Forme juridique des titres	Au porteur
Secteur d'activité	Bâtiment et Matériaux de Construction
Cycle de négociation	Continu
Libellé	TGCC S.A
Ticker	TGC
Taille minimum du bloc	259.000
Date de cotation	16/12/2021
Compartiment	Principal F

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	19/11/2021
2	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	19/11/2021
3	Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération	22/11/2021
4	Ouverture de la période de souscription	29/11/2021
5	Clôture de la période de souscription à 15h30 inclus	03/12/2021
6	Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 18h30	03/12/2021
7	Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de Casablanca	06/12/2021
8	Traitement des rejets par la Bourse de Casablanca	07/12/2021
9	- Allocation des souscriptions et remise par la Bourse de Casablanca du listing des souscriptions à l'Emetteur - Remise par la Bourse de Casablanca des allocations par teneur de compte au chef de file avant 12h00 - Remise par la Bourse de Casablanca des allocations des titres aux membres du syndicat de placement avant 12h00	08/12/2021
10	Tenue de la réunion de l'instance de l'Emetteur devant constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et de l'Opération	09/12/2021
11	Réception par la Bourse de Casablanca du PV de l'instance de l'Emetteur ayant constaté la réalisation de l'augmentation de capital et de l'Opération avant 18h30	10/12/2021

12	- Première cotation et enregistrement de l'opération en bourse - Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'Opération	16/12/2021
13	Règlement / Livraison	21/12/2021

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)

INSTRUCTION N° IN-2021-003

Événement

Seuils de réservation

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Seuils de réservation

- REFERENCE

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseiller en investissement financier, et notamment les article 5 et 6;

- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.3.60.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Les seuils de réservation statiques, borne non incluses, des différentes instruments sont fixés comme suit :

Groupe de cotation	Instrument	Cycle de négociation	Seuil de réservation statique appliqué	
			Statiques	Dynamiques
01	Titres de capital (actions)	Continu	6%	3% *
03	Titres de capital (actions)	Fixing	4%	-
04	Lignes secondaires (actions et droits des valeurs cotées dans les groupes 01)**	Fixing	4%	-
05	Lignes secondaires (actions et droits des valeurs cotées dans le groupe 03)**	Fixing	4%	-
06	Titres de créance cotés en pourcentage	Fixing	2%	-
07	Titres de créance cotés en Dirhams	Fixing	2%	-

* Par rapport au dernier cours traités, bourses non incluses, est appliqué pendant la phase de négociation en continu.

** A l'exception des droits préférentiels de souscription.

ARTICLE 2

Le seuil de réservation statique d'un titre de capital (à l'exception des droits et des titres des OPC) nouvellement admis dans le cadre d'une opération d'introduction est fixé à 10% du cours de référence pendant les cinq premières séances de bourse suivant son admission à la cote et ce, quel que soit son cycle de négociation.

ARTICLE 3

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°003/20

ARTICLE 4

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-004

Evénement

Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.1.4, 4.3.72, 4.3.74, 4.3.75 et 4.3.76 .

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Les instruments financiers sont négociés sur le carnet d'ordres de blocs selon les différentes phases de négociation suivantes qui s'enchaînent successivement selon les horaires définis par la Bourse de Casablanca :

Phases programmées:

- Pré – Négociation (Pre -Trading);
- Négociation en Continu (Regular Trading);
- Post – Négociation (Post Close).

ARTICLE 2

La Pré-Négociation est la première phase d'un cycle de négociation du carnet d'ordre de blocs, elle permet aux participants de consulter le marché. La Surveillance de marché peut agir pour préparer la séance.

Les ordres de validité datée ou à révocation seront toujours présents dans les carnets d'ordres.

L'introduction, la modification et l'annulation des ordres ne sont pas permises.

ARTICLE 3

La négociation en continu est la phase qui intervient après la Pré - Négociation et jusqu'au début de la Post - Négociation, et pendant laquelle les ordres sont exécutable en continu, les participants peuvent introduire, modifier ou annuler les ordres.

La négociation en continu se traduit par la confrontation des ordres au fur et à mesure de leur introduction dans le carnet d'ordres, et la réalisation des transactions dans le respect des conditions de tailles et de prix et selon les modalités décrites dans le présent manuel.

Les ordres introduits sont affichés dans le carnet d'ordres selon la priorité Prix – Temps.

ARTICLE 4

La Post-Négociation est la dernière phase d'un cycle de négociation dans le carnet d'ordre de blocs, elle permet aux participants de consulter le marché. La Surveillance de marché peut agir pour préparer la fin séance.

Les participants peuvent annuler leurs ordres pendant cette phase.

ARTICLE 5

Un instrument peut passer en arrêt de négociation automatiquement suite à un dépassement de seuil en séance ou initiée par la surveillance.

Durant cette phase l'introduction et la modification ne sont pas permises.

ARTICLE 6

La surveillance peut initier une phase, pendant laquelle les ordres présents dans le carnet d'ordres sont maintenus et les sociétés de bourse peuvent introduire, modifier ou annuler les ordres.

ARTICLE 7

Les ordres de blocs doivent porter sur au moins la taille minimum de blocs. Cette dernière peut être exprimée selon l'un ou plusieurs des critères suivants:

- Un % par rapport au nombre de titres constituant le capital ;
- Une quantité minimale ;
- Un volume minimum.

Si deux ou trois critères sont définis simultanément, l'ordre de blocs doit respecter au moins un seul critère pour qu'il soit accepté.

ARTICLE 8

Les ordres de blocs doivent être stipulés à un prix à l'intérieur de la fourchette autorisée, définie par rapport cours de clôture de l'instrument, lors de la séance de bourse précédente, ajusté en cas d'opérations sur titres ou d'offres publiques.

La fourchette des prix autorisés, bornes incluses, est fixée à +/- 6% pour les instruments négociée selon le cycle de négociation en continu et à +/- 4% pour les instruments négociée selon le cycle de négociation au fixing.

Les ordres ne respectant pas cette variation maximale sont automatiquement rejetés au moment de leur transmission.

ARTICLE 9

Les instruments financiers sont négociés sur le carnet d'ordres de blocs par entente directe. Les ordres ne sont pas visibles sur le carnet d'ordres de blocs.

L'ordre entrant est exécuté, pour sa quantité totale, avec l'ordre du sens opposé ayant le même prix, la même quantité, le même code (Trade ID) et le code de la SDB contrepartie. En cas d'absence de l'ordre du sens opposé, l'ordre est mis sur le carnet d'ordres.

ARTICLE 10

Les droits ne sont pas admis à la négociation sur le carnet d'ordres de blocs.

ARTICLE 11

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°002/20.

ARTICLE 12

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-005

Événement

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.3.73.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Une transaction de blocs portant sur au moins sur 5 % des titres composant le capital social d'une société , ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la taille minimum de blocs, sans que cette quantité ne soit inférieure à 2.5 % des titres composant son capital social, peut être réalisée au cours de clôture de l'instrument financier lors de la séance de bourse précédente, ajusté en cas d'OST ou d'offres publiques, diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 6%.

ARTICLE 2

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°001/20.

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-006

Evénement

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.4.4, 4.4.5, et 4.3.6.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Sont considérées comme des opérations d'apport de titres :

- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de souscriptions des titres d'OPC.
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe concernant les sociétés contrôlées par une société mère et/ou cette dernière, n'entraînant pas un changement de la part détenue directement ou indirectement par la société mère dans le capital de la société émettrice des titres précités ;
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de fusion-absorption.
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opération de souscriptions de parts ou d'actions.

ARTICLE 2

Les opérations d'apport de titres doivent faire l'objet de déclaration à la Bourse de Casablanca, en vue de leur enregistrement, par l'intermédiaire d'une société de bourse au plus tard cinq séances de bourse après la réalisation de l'apport par le teneur de comptes.

ARTICLE 3

La valorisation des titres objet de l'apport s'effectue selon la quantité desdits titres et se présente comme suit :

Quantité des titres objet de l'apport	Cours de valorisation
Quantité inférieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport.
Quantité supérieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 6%, pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation en continu, et de 4% pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation au fixing.

En cas d'existence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la valorisation des apports de titres se fait selon lesdites dispositions.

ARTICLE 4

Les apports de titres admis à la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe, telles que décrites dans l'article premier ci-dessus, et ceux dans le cadre d'opérations de fusion-absorption entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par les mêmes actionnaires font l'objet d'une simple déclaration à la Bourse de Casablanca et ne sont pas soumis aux conditions de cours, précisées dans l'article 3 ci-dessus, et à la commission d'enregistrement.

Les apports de titres dans le cadre d'opérations de souscriptions de parts ou d'actions, ou de fusions-absorptions autres que celles décrites à l'alinéa précédents, peuvent être valorisées sur la base d'un rapport du commissaire aux apports ou des commissaires aux comptes selon le cas.

Avant de réaliser l'apport de titres, l'initiateur de l'opération, ou son mandataire, doit adresser à la Bourse de Casablanca un courrier explicatif du cadre et des objectifs de l'opération, accompagné des documents justificatifs lui permettant de s'assurer, en concertation avec l'AMMC, que l'opération en question s'inscrit dans le cadre des dispositions du présent article.

Les documents justificatifs cités dans l'alinéa précédent comprennent notamment :

- Les statuts des sociétés concernées par l'apport ;
- Document explicatif des liens capitalistiques entre les personnes concernées par l'apport ;
- Le traité de fusion, le cas échéant ;
- Un descriptif détaillé de l'opération de restructuration intragroupe ou de fusion envisagée.
- Le rapport du commissaire aux apports ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

ARTICLE 5

L'apport de titres ne peut être réalisé si la cotation de l'instrument financier objet de l'apport est suspendue.

ARTICLE 6

La présente instruction annule et remplace l'instruction n°002/21.

ARTICLE 7

La présente instruction entre en vigueur à partir du 12 octobre 2021.